ДОКУМЕНТ 1

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

о предоставлении доступа к авторским цифровым курсам «Пересборка» и «Код влияния»

Редакция от 30 июля 2026 года

Индивидуальный предприниматель Нагайченко Руслан Викторович
ИНН 773474805691 • ОГРНИП 323774600185488
г. Москва • nagaichenko.ruslan@gmail.com
Telegram-бот: @ruspsy_bot

Индивидуальный предприниматель Нагайченко Руслан Викторович, ИНН 773474805691, ОГРНИП 323774600185488, место государственной регистрации: г. Москва, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому совершеннолетнему и дееспособному физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь», заключить настоящий договор на изложенных ниже условиях.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьями 435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Оферта регулирует приобретение Пользователем доступа к следующим авторским цифровым продуктам Исполнителя:

1.2.1. Курс «Пересборка».

1.2.2. Курс «Код влияния».

1.3. Продажа и предоставление доступа осуществляются через Telegram-бот @ruspsy_bot, платёжную страницу, сайт, мини-приложение, электронную почту или иной цифровой сервис, прямо указанный Исполнителем.

1.4. Карточка курса, размещённая в Telegram-боте перед оплатой, является неотъемлемой частью настоящей оферты. В карточке курса указываются название курса, актуальная программа, состав материалов, формат предоставления, стоимость, срок доступа, порядок открытия материалов, наличие или отсутствие обратной связи, технические требования и иные существенные условия конкретного предложения.

1.5. Если условия карточки курса конкретизируют положения настоящей оферты, применяются условия карточки, показанные Пользователю непосредственно перед оплатой.

1.6. Акцептом настоящей оферты признаётся совершение Пользователем действий, явно свидетельствующих о согласии: ознакомление с карточкой выбранного курса и настоящей офертой, установка соответствующей отметки, предоставление необходимых данных, нажатие кнопки оплаты и успешная оплата выбранного курса.

1.7. С момента подтверждения успешной оплаты договор считается заключённым в электронной форме.

1.8. Электронные сведения Telegram-бота, платёжного и кассового сервисов, переписка, журналы событий, дата и время установки отметок, Telegram ID, идентификатор платежа и электронный чек могут использоваться для подтверждения заключения и исполнения договора.

1.9. До оплаты Пользователь обязан внимательно изучить описание, программу, формат, стоимость, срок доступа и технические требования.

1.10. Оплачивая курс, Пользователь подтверждает, что достиг возраста 18 лет и обладает полной дееспособностью; понимает содержание предложения; выбрал курс самостоятельно; получил достаточную информацию о продукте; понимает, что курс не является медицинской услугой и не гарантирует конкретного личного результата; имеет устройство, интернет-соединение и аккаунт Telegram, необходимые для использования материалов.

1.11. Приобретение курса для несовершеннолетнего осуществляется его законным представителем. Законный представитель самостоятельно оценивает допустимость материалов для несовершеннолетнего и принимает условия оферты.

2. Термины

2.1. Курс означает авторский комплект цифровых информационных, практических и развивающих материалов, предоставляемых Пользователю для самостоятельного изучения.

2.2. Цифровые материалы могут включать видеозаписи, аудиозаписи, тексты, электронные документы, рабочие тетради, презентации, схемы, тесты, упражнения, задания, инструкции и дополнительные материалы.

2.3. Доступ означает техническую возможность просматривать, прослушивать, скачивать или иным образом использовать материалы курса в пределах предоставленной лицензии и установленного срока.

2.4. Модуль означает самостоятельную часть курса, которая может предоставляться одновременно с другими материалами либо открываться поэтапно.

2.5. Карточка курса означает описание конкретного предложения, показанное Пользователю в Telegram-боте или на странице оплаты до совершения платежа.

2.6. Платформа означает Telegram, Telegram-бот, облачное хранилище, видеохостинг, личный кабинет или иной сервис, используемый Исполнителем для предоставления доступа.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется после подтверждения оплаты предоставить Пользователю доступ к выбранному курсу и простую неисключительную лицензию на личное использование входящих в него материалов.

3.2. Пользователь обязуется оплатить выбранный курс и соблюдать условия настоящей оферты и правила использования материалов.

3.3. Курс «Пересборка» представляет собой комплект материалов для самостоятельной работы с привычными моделями мышления, эмоциональными реакциями, внутренними установками и моделями поведения.

3.4. Курс «Пересборка» может включать видеоматериалы, текстовые модули, рабочую тетрадь, вопросы для самонаблюдения, тесты, практические задания и дополнительные материалы. Точный состав определяется карточкой курса.

3.5. Курс «Код влияния» представляет собой комплект материалов, посвящённых внутреннему состоянию, вниманию, коммуникации, границам, поведению, восприятию людей и ответственному психологическому влиянию.

3.6. Материалы курса «Код влияния» предназначены для законного и этичного применения. Они не предоставляют Пользователю право использовать полученные сведения для обмана, угроз, преследования, принуждения, эксплуатации уязвимости, нарушения чужих прав или совершения иных противоправных действий.

3.7. Точный состав, программа, продолжительность, количество модулей и формат каждого курса определяются карточкой курса, актуальной на момент оплаты.

3.8. Если в карточке прямо не указано иное, в стоимость не входят индивидуальная психологическая консультация, диагностика состояния Пользователя, медицинская или психотерапевтическая помощь, индивидуальная проверка заданий, персональное сопровождение, личная переписка с Исполнителем, гарантированный ответ Исполнителя на каждый вопрос, выдача диплома, удостоверения или документа об образовании.

3.9. Обязанность Исполнителя заключается в предоставлении оплаченного доступа и материалов в заявленном формате.

3.10. Исполнитель не принимает на себя обязательство изменить личность, состояние, поведение, отношения, доход, карьеру, здоровье или жизненные обстоятельства Пользователя.

4. Правовой характер курсов

4.1. Курсы имеют информационный, просветительский, практический и развивающий характер.

4.2. Если иное прямо не установлено отдельным договором и карточкой продукта, курсы не являются реализацией образовательной программы с проведением аттестации и присвоением квалификации.

4.3. По результатам прохождения курсов не выдаётся диплом, удостоверение, свидетельство государственного образца и не присваивается профессиональная квалификация.

4.4. Курсы не являются медицинской, психиатрической, психотерапевтической, фармацевтической или экстренной помощью.

4.5. Курсы не являются индивидуальной психологической консультацией и не предусматривают постановку диагноза, составление персонального лечебного плана или назначение лекарственных препаратов.

4.6. Тесты, вопросы, шкалы и задания внутри курсов предназначены только для самостоятельного наблюдения и не являются медицинскими или клиническими диагностическими методиками.

5. Стоимость и порядок оплаты

5.1. Стоимость каждого курса указывается в Telegram-боте и на платёжной странице непосредственно перед оплатой.

5.2. Исполнитель вправе изменять стоимость курсов, устанавливать скидки, специальные предложения, промокоды и временные цены до момента оплаты.

5.3. Цена может изменяться ежедневно или в иные периоды по усмотрению Исполнителя.

5.4. Для конкретного Пользователя стоимость фиксируется в момент успешной оплаты.

5.5. После совершения оплаты Исполнитель не вправе потребовать доплату за уже приобретённый объём материалов, если Пользователь не приобретает дополнительный продукт или тариф.

5.6. Последующее снижение цены, проведение акции или предоставление скидки другим лицам не является основанием для перерасчёта ранее оплаченной стоимости.

5.7. Оплата осуществляется через банк, платёжный агрегатор или иной сервис, доступный на странице оплаты.

5.8. Исполнитель не получает и не хранит полный номер банковской карты, срок её действия и защитный код. Эти сведения обрабатываются банком или платёжным сервисом.

5.9. Пользователь обязан указать достоверные сведения, необходимые для идентификации платежа, формирования электронного чека и предоставления доступа.

5.10. Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной после получения Исполнителем или платёжным сервисом подтверждения успешного платежа.

5.11. Комиссии банка, расходы на интернет, связь, конвертацию валюты и обслуживание устройства оплачиваются Пользователем самостоятельно.

6. Предоставление доступа

6.1. Доступ предоставляется автоматически или вручную способом, указанным в карточке курса.

6.2. Если специальный срок не указан, доступ предоставляется не позднее 24 часов после подтверждения оплаты при условии, что Пользователь сообщил достоверные контактные данные.

6.3. Доступ может предоставляться сразу ко всем материалам, по модулям, по расписанию, через Telegram-бот, по ссылке, через личный кабинет, посредством отправки файлов или иным указанным в карточке способом.

6.4. При одновременном открытии всех материалов обязательство по предоставлению цифрового контента считается исполненным с момента предоставления Пользователю работоспособного доступа ко всему комплекту.

6.5. При поэтапном открытии каждый открытый модуль и относящиеся к нему материалы считаются самостоятельным исполненным этапом договора.

6.6. Предоставление работоспособной ссылки, файла, команды бота, доступа к разделу или открытие модуля считается надлежащим предоставлением соответствующей части продукта.

6.7. Фактический просмотр, скачивание, прослушивание или прохождение материалов зависит от действий Пользователя.

6.8. Если Пользователь не воспользовался предоставленным доступом, это само по себе не означает, что доступ не был предоставлен.

6.9. Срок доступа указывается в карточке курса до оплаты.

6.10. Если материалы доступны для скачивания, Пользователь обязан сохранить их в течение срока доступа.

6.11. Исполнитель не гарантирует бессрочную работу Telegram, конкретного видеохостинга, облачного сервиса или другого стороннего технического решения.

6.12. Исполнитель вправе заменить техническую платформу или способ предоставления материалов на сопоставимый по функциональности способ, не уменьшая оплаченный основной объём продукта.

6.13. При техническом сбое по вине Исполнителя он вправе восстановить доступ, направить повторную ссылку, предоставить файл или использовать другую платформу.

7. Отсутствие гарантий результата

7.1. Исполнитель не даёт прямых или подразумеваемых гарантий достижения Пользователем конкретного результата.

7.2. В частности, не гарантируются изменение личности за определённый срок; устранение тревоги, депрессии, бессонницы или иных симптомов; излечение заболевания; изменение поведения другого человека; сохранение или восстановление отношений; повышение дохода; карьерный или профессиональный успех; рост популярности или авторитета; получение власти над людьми; способность гарантированно убеждать любого человека; предотвращение всех конфликтов; достижение любой иной личной цели.

7.3. Возможный результат зависит от исходной ситуации, индивидуальных особенностей, самостоятельной работы, регулярности применения информации, принятых решений и внешних обстоятельств.

7.4. Отзывы, истории, примеры и описания опыта других людей показывают возможные варианты применения материалов и не являются обещанием аналогичного результата.

7.5. Рекламные формулировки о развитии, изменениях, улучшении коммуникации, внутреннем росте и улучшении качества жизни описывают назначение материалов, но не гарантированный результат.

7.6. Пользователь самостоятельно оценивает возможность и целесообразность применения информации.

7.7. Пользователь несёт ответственность за собственные решения, действия и последствия использования материалов.

8. Медицинский и психологический дисклеймер

8.1. Материалы не предназначены для диагностики или лечения заболеваний и психических расстройств.

8.2. Материалы не должны использоваться для самостоятельного назначения, изменения дозировки или отмены лекарственных препаратов.

8.3. Материалы не заменяют обращение к врачу, психиатру, психотерапевту, клиническому психологу или иному профильному специалисту.

8.4. При наличии заболевания, установленного диагноза, выраженного ухудшения состояния или кризисной ситуации Пользователь должен обращаться за соответствующей профессиональной помощью.

8.5. Выполнение заданий является добровольным.

8.6. При выраженном физическом или эмоциональном дискомфорте Пользователь должен прекратить выполнение задания и самостоятельно решить вопрос об обращении к профильному специалисту.

8.7. Исполнитель не несёт ответственности за самостоятельную медицинскую интерпретацию материалов, применение их вопреки рекомендациям лечащего специалиста или использование вместо необходимой медицинской помощи.

9. Права и обязанности Пользователя

9.1. Пользователь вправе получить оплаченный курс в составе, указанном до оплаты.

9.2. Пользователь вправе обращаться по вопросам технического доступа на адрес nagaichenko.ruslan@gmail.com.

9.3. Пользователь обязан обеспечить доступ к своему Telegram-аккаунту, исправность устройства, доступ в интернет, возможность воспроизводить распространённые форматы файлов, достаточное свободное место для скачивания материалов и актуальность предоставленных контактных сведений.

9.4. Пользователь обязан использовать материалы только лично и в некоммерческих целях.

9.5. Пользователь не вправе передавать доступ третьим лицам; совместно использовать один доступ несколькими лицами; пересылать файлы и ссылки; публиковать материалы полностью или частично; размещать их в социальных сетях, каналах, чатах, облачных папках или на сайтах; продавать или дарить копии; проводить по материалам собственные платные курсы; перерабатывать материалы в конкурирующий продукт; удалять сведения об авторе; осуществлять массовое копирование; загружать материалы в общедоступные системы искусственного интеллекта, базы данных или сервисы, предоставляющие содержимое третьим лицам; использовать материалы для противоправного воздействия на других людей.

9.6. Пользователь обязан обеспечить конфиденциальность своих паролей, ссылок и Telegram-аккаунта.

9.7. При обнаружении технической проблемы Пользователь должен сообщить Исполнителю описание проблемы и сведения, позволяющие идентифицировать заказ.

10. Интеллектуальная собственность

10.1. Исключительные права на материалы курсов принадлежат Исполнителю и иным указанным правообладателям.

10.2. Оплата курса не означает передачу Пользователю исключительных прав.

10.3. Пользователю предоставляется простая, неисключительная, непередаваемая лицензия на личное использование материалов.

10.4. Лицензия разрешает просмотр, прослушивание и изучение материалов на личных устройствах в пределах предоставленного доступа.

10.5. Если скачивание разрешено технически и прямо не запрещено, Пользователь может сохранить одну личную копию материала.

10.6. Коммерческое использование, распространение, публичный показ, переработка, перепродажа и передача третьим лицам запрещены без письменного разрешения правообладателя.

10.7. При доказанном нарушении интеллектуальных прав Исполнитель вправе принять меры для прекращения нарушения, ограничить доступ, потребовать удаления незаконных копий и воспользоваться способами защиты, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

11. Отказ от договора и возврат денежных средств

11.1. Настоящий раздел применяется с учётом обязательных положений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

11.2. Пользователь вправе отказаться от объективно неисполненной части договора при условии оплаты уже предоставленной части курса и фактически понесённых Исполнителем расходов.

11.3. Если заявление поступило до предоставления доступа и исполнение договора фактически не началось, денежные средства возвращаются с учётом документально подтверждённых расходов Исполнителя, если их удержание допускается законодательством.

11.4. Если Пользователю открыт доступ ко всем материалам курса, предоставлен весь цифровой контент и лицензия, соответствующая часть обязательств Исполнителя считается исполненной.

11.5. Если курс предоставляется поэтапно, стоимость уже открытых модулей, файлов и иных самостоятельно используемых материалов считается стоимостью исполненной части договора.

11.6. При отсутствии отдельной цены каждого модуля стоимость предоставленной части определяется пропорционально количеству, объёму и самостоятельной ценности уже открытых материалов.

11.7. Возврат может быть произведён только за объективно непредоставленную часть курса, за вычетом стоимости исполненной части и документально подтверждённых расходов, если такой расчёт соответствует обязательным требованиям законодательства.

11.8. Следующие обстоятельства сами по себе не являются недостатками курса и не создают безусловного основания для возврата: Пользователь изменил решение или передумал проходить курс; отсутствует время; Пользователь не открыл или не изучил доступные материалы; ожидал другой стиль изложения; содержание оказалось сложнее или проще ожиданий; Пользователь уже знал часть информации; в интернете имеется похожая информация; задания не выполнены; ожидаемый личный результат не получен; изменились личные или финансовые обстоятельства; отсутствует подходящее устройство или программа; возникли проблемы с интернетом или Telegram-аккаунтом на стороне Пользователя; указаны неправильные контактные данные; нарушены условия лицензии.

11.9. Если доступ не предоставлен по вине Исполнителя, Пользователь вправе потребовать предоставления доступа или заявить иное предусмотренное законом требование.

11.10. При техническом недостатке Исполнитель вправе в разумный срок восстановить доступ, предоставить повторную ссылку или предложить функционально сопоставимый способ получения материалов.

11.11. Заявление о возврате направляется на адрес nagaichenko.ruslan@gmail.com.

11.12. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество; Telegram username или Telegram ID; адрес электронной почты и телефон, использованные при оплате; название курса; дату и сумму платежа; идентификатор платежа; описание требования; подтверждение оплаты.

11.13. Для предотвращения мошенничества Исполнитель вправе запросить разумное подтверждение личности заявителя и принадлежности платежа.

11.14. При наличии законного основания возврат производится тем же способом, которым была внесена оплата, либо иным согласованным способом.

11.15. Срок рассмотрения и исполнения законного требования определяется обязательными нормами законодательства Российской Федерации.

11.16. Настоящая оферта не ограничивает права Пользователя, которые не могут быть ограничены договором.

12. Приостановление и прекращение доступа

12.1. Исполнитель вправе временно приостановить доступ для проведения технических работ, обновления, устранения уязвимости или защиты материалов.

12.2. При возможности Исполнитель предоставляет альтернативный способ доступа или продлевает срок на период существенной недоступности, возникшей по его вине.

12.3. При доказанной передаче материалов третьим лицам, незаконном копировании, попытке обхода технической защиты, угрозах, мошенничестве или иных существенных нарушениях Исполнитель вправе ограничить доступ в объёме, необходимом для прекращения нарушения.

12.4. Ограничение доступа не лишает Пользователя прав в отношении объективно непредоставленной части продукта, если такие права предусмотрены обязательными нормами законодательства.

12.5. Если Исполнитель окончательно прекращает предоставление курса до истечения оплаченного срока и не предоставляет равноценный способ получения материалов, Пользователю возвращается стоимость объективно непредоставленной части.

13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей офертой.

13.2. Исполнитель отвечает за предоставление выбранного курса в заявленном составе и формате.

13.3. Исполнитель не отвечает за обстоятельства, находящиеся вне его разумного контроля, включая сбои или блокировку Telegram; сбои банков и платёжных систем; неисправность устройства Пользователя; отсутствие интернета; действия интернет-провайдера; ошибки программного обеспечения Пользователя; утрату доступа к Telegram-аккаунту; действия государственных органов; кибератаки; действия третьих лиц; изменение правил сторонней платформы.

13.4. Исполнитель не отвечает за последствия самостоятельных решений Пользователя, основанных на субъективной интерпретации материалов.

13.5. Исполнитель не возмещает ожидаемый доход, упущенную выгоду, расходы на приобретение иных продуктов и иные косвенные потери, кроме случаев, когда такая ответственность прямо предусмотрена обязательной нормой закона.

13.6. Никакое положение оферты не исключает ответственность, которую запрещено ограничивать законодательством.

14. Персональные данные и сообщения

14.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных для Telegram-бота @ruspsy_bot.

14.2. Если для обработки требуется согласие Пользователя, оно оформляется отдельно от настоящей оферты.

14.3. Сервисные сообщения о платеже, электронном чеке, доступе, технических изменениях, безопасности и исполнении договора могут направляться без отдельного рекламного согласия в объёме, необходимом для исполнения договора.

14.4. Рекламные и маркетинговые сообщения направляются только при наличии отдельного предварительного согласия Пользователя или другого предусмотренного законом основания.

14.5. Отказ от рекламных сообщений не влияет на возможность приобрести курс и получать сервисные сообщения по заказу.

15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Сторона освобождается от ответственности за нарушение, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

15.2. К таким обстоятельствам могут относиться стихийные бедствия, военные действия, массовые сбои связи, пожары, аварии, кибератаки, запретительные решения органов власти, блокировки платформ и иные обстоятельства непреодолимой силы.

15.3. Срок исполнения продлевается на период действия обстоятельств и устранения их последствий.

15.4. При длительной невозможности исполнения Исполнитель предлагает сопоставимый способ предоставления материалов либо производит расчёт за объективно непредоставленную часть.

16. Обращения и разрешение споров

16.1. Обращения и претензии направляются на адрес nagaichenko.ruslan@gmail.com.

16.2. Обращение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Пользователя, заказ, платёж и содержание требования.

16.3. Стороны стараются урегулировать разногласие путём обмена сообщениями и документами.

16.4. Установление обязательного досудебного порядка настоящей офертой не ограничивает права потребителя, если такой порядок не предусмотрен законом.

16.5. Споры рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Право потребителя на выбор территориальной подсудности сохраняется в предусмотренных законом случаях.

17. Изменение и срок действия оферты

17.1. Оферта действует с момента её размещения в Telegram-боте или по доступной из него ссылке до момента отзыва или замены новой редакцией.

17.2. Исполнитель вправе изменять оферту для будущих заказов.

17.3. К уже оплаченному заказу применяется редакция, действовавшая в момент оплаты, если новая редакция не улучшает положение Пользователя или обязательная норма закона не требует иного.

17.4. Изменение цены не распространяется на уже оплаченный заказ.

17.5. Недействительность отдельного условия не означает недействительность всего договора.

18. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель / Оператор	Индивидуальный предприниматель Нагайченко Руслан Викторович
ИНН	773474805691
ОГРНИП	323774600185488
Дата государственной регистрации	22 марта 2023 года
Место государственной регистрации	г. Москва
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
Telegram-бот	@ruspsy_bot
E-mail	nagaichenko.ruslan@gmail.com

Приложение 1. Тексты отметок перед оплатой

Рекомендуется разместить перед кнопкой оплаты отдельные, не установленные заранее отметки и сохранять факт их установки в техническом журнале.

П.1. Обязательная отметка оферты: «Я ознакомился(ась) с Договором публичной оферты и принимаю его условия».

П.2. Отдельная обязательная отметка персональных данных: «Я даю согласие на обработку персональных данных и подтверждаю, что ознакомился(ась) с Политикой обработки персональных данных».

П.3. Дополнительное подтверждение цифрового продукта: «Я понимаю, что курс является информационным цифровым продуктом, не является медицинской услугой и не гарантирует конкретного личного результата».

П.4. Необязательная рекламная отметка: «Я согласен(на) получать новости, рекламные сообщения и специальные предложения. Согласие можно отозвать в любое время».

П.5. В базе рекомендуется сохранять дату и время, Telegram ID, название курса, фактическую цену, редакцию оферты и факт установки каждой отметки.